

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3914/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซลล์รามอินทรา  
บริษัท เส มา การลงทุน จำกัด กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 64, มาตรา 174

ศาลนัดพร้อมเพื่อพิจารณาคำร้อง ของ โจทก์ในเรื่องค่าธรรมเนียมถอนการยึด พร้อมกับนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์มอบฉันทะให้ ช.มายื่นคำร้องขอถอนฟ้องและฟังคำสั่งศาล แม้ใบมอบฉันทะจะไม่ระบุชัดว่าให้ฟังคำสั่งศาลในเรื่องอะไร แต่โจทก์ก็ทราบศาลนัดพิจารณาคำร้องกับสืบพยานโจทก์พร้อมกัน และศาลต้องมีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้อง ของ โจทก์ด้วย จึงถือได้ว่าโจทก์มอบฉันทะเพื่อฟังคำสั่งเกี่ยวกับคำร้อง ของ โจทก์ด้วย เมื่อศาลอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและเลื่อนการพิจารณาคำร้องไป โดยให้โจทก์วางเงินค่านำส่งหมายนัดแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่โจทก์ไม่ปฏิบัติ และไม่ไปศาลตามกำหนดนัด ถือว่าโจทก์ทิ้งคำร้อง และศาลชอบที่จะจำหน่ายคดีของโจทก์เสียได้

---

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลายศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองชั่วคราว โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) ไว้ ต่อมาศาลชั้นต้นสั่งยกเลิกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมยึดทรัพย์สินแล้วไม่มี

การขาย โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้าน ศาลชั้นต้นนัดพร้อมเพื่อพิจารณาคำร้องของโจทก์ ครั้นถึงวันนัดโจทก์มอบฉันทะให้นายชัยรัตน์ แซ่ลิ่ม มาแทน แต่ศาลให้เลื่อนวันนัด พร้อมไปพร้อมกับให้แจ้งวันนัดแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยให้โจทก์วางเงินค่าส่งหมาย ต่อมาเมื่อถึงกำหนดวันเวลานัดพร้อม โจทก์ไม่มาศาลและไม่ได้วางเงินค่าส่งหมาย ศาลชั้นต้นถือว่าโจทก์ทิ้งคำร้องจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีของโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์มิได้ทิ้งฟ้อง(คำร้อง) เพราะนายชัยรัตน์ แซ่ลิ่ม เป็นเพียงผู้รับมอบฉันทะให้มายื่นคำร้องขอถอนฟ้องและฟังคำสั่งศาลเกี่ยวกับเรื่องที่โจทก์ขอถอนฟ้องเท่านั้น มิได้รับมอบให้ดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องของโจทก์ลงวันที่ 23 กันยายน 2528 และกำหนดวันนัดด้วย การที่นายชัยรัตน์ลงชื่อในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลรับทราบเรื่องที่ศาลเลื่อนนัดพร้อมเพื่อพิจารณาคำร้องของโจทก์ดังกล่าวไปวันที่ 25 ธันวาคม 2528 และสั่งให้โจทก์วางเงินค่าส่งหมายให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 7 วัน เป็นเรื่องนอกเหนืออำนาจตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ไม่ผูกพันโจทก์ ถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้ทราบวันนัดและคำสั่งศาลดังกล่าวนั้น พิเคราะห์แล้วได้ความว่าโจทก์ได้ยื่นคำร้องลงวันที่ 23 กันยายน 2528 ขอให้ศาลชั้นต้นเปลี่ยนแปลงคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมถอนการยึด ศาลชั้นต้นได้นัดพร้อมเพื่อพิจารณาคำร้องนัดแรก พร้อมกับการนำสืบพยานโจทก์ในวันที่ 16 ตุลาคม 2528 ถึงวันนัดโจทก์มอบฉันทะให้นายสมชัย ประเทืองศิริวงศ์ ยื่นคำร้องขอเลื่อนอ้างว่าผู้จัดการห้างหุ้นส่วนโจทก์ป่วย ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยานโจทก์และนัดพร้อมเพื่อพิจารณาคำร้องในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2528 ถึงวันนัดโจทก์มอบฉันทะให้นายชัยรัตน์ แซ่ลิ่มมายื่นคำร้องและฟังคำสั่งศาลคำร้องที่นำมายื่นนั้นเป็นคำร้องขอถอนฟ้อง ศาลชั้นต้นได้สั่งในรายงานกระบวนการพิจารณาอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้และมีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องของโจทก์ว่า ศาลไม่อาจจะพิจารณาคำร้องได้เนื่องจากตัวความและทนายไม่มาศาลและ

โจทก์ยังไม่ได้นำเสนอหมายให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้เลื่อนไปนัดพร้อมเพื่อพิจารณาคำร้องวันที่ 25 ธันวาคม 2528 เวลา 13.30 นาฬิกา แจ้งวันนัดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบและให้โจทก์วางเงินค่าส่งหมายภายใน 7 วัน นายชัยรัตน์ได้ลงชื่อรับทราบในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่า แม้ในใบมอบฉันทะของโจทก์จะระบุไม่ชัดว่าให้นายชัยรัตน์ฟังคำสั่งศาลในเรื่องอะไร แต่โจทก์ก็ทราบอยู่แล้วว่าในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2528 เป็นวันที่ศาลได้นัดสืบพยานโจทก์และนัดพร้อมเพื่อพิจารณาคำร้องของโจทก์พร้อมกัน ซึ่งศาลจะต้องพิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องของโจทก์ด้วย การที่โจทก์มอบฉันทะให้นายชัยรัตน์มาฟังคำสั่งศาลในวันเดียวกันนั้นจึงหมายรวมถึงฟังคำสั่งศาลที่เกี่ยวกับคำร้องของโจทก์ด้วย เมื่อนายชัยรัตน์ลงชื่อรับทราบคำสั่งศาลในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลดังกล่าว จึงเท่ากับโจทก์ได้รับทราบวันนัดของศาลที่เลื่อนไปนัดพร้อมเพื่อพิจารณาคำร้องของโจทก์ในวันที่ 25 ธันวาคม 2528 และคำสั่งที่ให้โจทก์วางเงินค่าส่งหมายแจ้งวันนัดแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วยแล้ว เมื่อถึงวันนัดโจทก์ไม่มาศาล ทั้งมิได้นำเสนอหมายแจ้งวันนัดแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามคำสั่งของศาลจึงถือได้ว่าโจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนด ศาลชอบที่จะจำหน่ายคดีโจทก์ได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ